احد بينته قولان والقريبُ كالحاضر والبعيدُ جدًّا كافريقيّة قُضي عليه بيمين القضاء وسمّى الشهود والا نُقض والعشرةُ او اليومان مع الخوف يُقضى عليه معها في غير استحقاق العقار وحكم بما يتميّز غائبا بالصفة كدَيْن وجلبَ الخصم بخاتم او رسولٍ ان كان على مسافة العدوى لا اكثر كستّين ميلا الا بشاهد ولا يزوّج امرأة ليست بولايته وهل يُدّعى حيث المدّعى عليه وبه عُمل او المدّعي وأُقيم منها وفي تمكين الدعوى لغائب بلا وكالة تردّدٌ ،

باب

العدلُ حُرٌّ مُسلمٌ عاقل بالغٌ بلا فسق وحجرٍ وبدعةٍ وان تأوّل كخارجيّ وقدريّ لم يباشر كبيرةً او كثيرَ كذب او صغيرةَ خسّة وسفاهة ولعبَ نردٍ ذو مروءة بترك غيرِ لائق من حمام وسماعِ غناء ودباغةٍ وحياكةٍ اختيارا وإدامةِ شطرنج وان اعمى في قول او اصمّ في فعل ليس بمغفّل الا فيما لا يلبس ولا متأكّد القرب كأبٍ وان علا وأمٍّ وزوجِهما وولدٍ وإن سفل كبنت وزوجِهما وشهادةُ ابن مع أب واحدةٌ ككلّ عند الآخر او على شهادته او حكمه بخلاف أخ لأخ ان برّز ولو بتعديل وتُؤُوّلت ايضا بخلافه كأجير ومولى وملاطف ومفاوض في غير مفاوضته وزائدٍ او مُنقصٍ وذاكرٍ بعد شكٍّ وتزكيةٍ وان بحدٍّ من معروف الا الغريب بأشهدُ أنّه عدلٌ رضًى من فطنٍ عارفٍ لا يُخدع معتمدٍ على طول عشرة لا سماعٍ من سوقه او محلّته الا لتعذّرٍ ووجبت ان تعيّن كجرح ان بطل حقّ وندب تزكيةُ سرٍّ معها من متعدّد وان لم يعرف الاسم او لم يذكر السبب بخلاف الجرح وهو المقدّم وان شهد ثانيا ففي الاكتفاء بالتزكية الاولى تردّدٌ وبخلافها